

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

in composizione monocratica
nel procedimento iscritto al n.122/2019 promosso da

Parte_1

rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Marco Croce e Carmen Peronace, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Croce in Roma, Via Nizza, n. 63

contro

Controparte_1

rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Nicola Nanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 73

ha emesso la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, definitivamente giudicando, per le ragioni in fatto e in diritto sopra esplicitate ovvero, comunque, per tutte quelle che risulteranno di legge e di giustizia:

- accertare e dichiarare la malafede nelle trattative, nonché l'inadempimento contrattuale della *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali subiti, per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00) ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; - accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità della *Controparte_1*

[...] e, per l'effetto, condannare detta società convenuta al versamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, alla vita di relazione e morale, della ulteriore somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.

Per parte convenuta:

Previo, se necessario, accoglimento delle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. e 1669 c.c. come articolate, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attrice *Parte_1*, proprietaria del villino n.2 nel *Controparte_1* [...] *Org_1* nel comune di *CP_1* acquistato da *Controparte_1* [...] con contratto di vendita in data 15/11/2012, ha convenuto in giudizio la società venditrice con domanda di condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non, deducendo a fondamento diversi inadempimenti della stessa agli obblighi derivanti dal contratto.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda sotto ogni profilo.

In via preliminare, in rito, si rileva l’inammissibilità dei documenti prodotti da parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale, produzione non consentita dall’art.190 c.p.c.. Inoltre si rigetta l’istanza di ammissione dei documenti allegati alle note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione delle conclusioni, dato che si tratta di documenti che riguardano immobili diversi da quello di proprietà dell’attrice e fatti ininfluenti ai fini del decidere.

Nel merito, l’attrice deduce in primo luogo la consegna di un bene diverso da quello pattuito, perché il villino, al momento della vendita, non aveva destinazione residenziale per l’intera sua superficie. In particolare, *Pt_1* si duole del fatto che parte del piano seminterrato del villino venduto fosse destinato a garage cantina, e di aver dovuto sanare l’abuso edilizio a sue spese. Più esattamente, essa afferma di avere scoperto che il piano seminterrato non era interamente residenziale solo al momento della stipula del contratto preliminare, dato che sino ad allora il villino le era stato descritto come interamente residenziale, e di essersi decisa a contrarre per non perdere la caparra versata all’atto della proposta di acquisto. Infatti nel contratto di vendita il piano seminterrato del villino è correttamente descritto come parzialmente residenziale (disimpegno, bagno, stanza e loggia) e parzialmente destinato a garage, in totale coerenza con la descrizione contenuta nel contratto preliminare, in cui la porzione destinata a garage è descritta come garage cantina. Ora, premesso che la proposta di acquisto non è stata prodotta, per cui non è neanche possibile accertare in che modo fosse stato descritto l’immobile in tale atto, si osserva che l’unico atto negoziale rilevante al fine dell’accertamento del dedotto inadempimento della venditrice è il contratto di vendita, avendo la

proposta di acquisto esaurito i suoi effetti già con la conclusione del preliminare. Né sarebbe possibile far riferimento ai comportamenti della parte venditrice nella fase precontrattuale, considerato che non è in questione l'omissione di informazioni che avrebbero potuto influire sulla conformazione del contratto di vendita, ma il ritardo con cui tali informazioni sarebbero state fornite all'acquirente, la quale tuttavia ha acquistato l'immobile essendo stata informata, certamente sin dall'epoca della conclusione del preliminare, della destinazione a garage cantina di parte del seminterrato.

Va sottolineato che, all'atto della proposta di acquisto, *Pt_1* aveva pagato, a suo dire, una caparra di € 10.000,00, la cui perdita avrebbe rappresentato un danno risibile rispetto a quello derivante dall'acquisto di un immobile difforme da quello voluto, senza considerare che la promissaria acquirente avrebbe potuto agire in giudizio per ottenere la condanna della controparte alla restituzione della somma a causa dell'inadempimento all'obbligo assunto nell'accettare la proposta di acquisto. Quanto al fatto, dedotto dall'attrice, che la porzione del seminterrato ad uso garage era stata già trasformata dalla società venditrice in modo da destinarla di fatto ad un uso residenziale, commettendo un abuso urbanistico che essa ha dovuto successivamente sanare a sue spese, fatto che la convenuta contesta imputando la trasformazione ai lavori fatti eseguire dall'acquirente, si osserva che si tratterebbe comunque di un abuso di cui l'attrice sarebbe stata consapevole all'atto dell'acquisto dell'immobile e che non avrebbe inficiato la validità del contratto di vendita, dato il carattere testuale della nullità di cui agli artt.46 del D.P.R. n.380/2001 e 40 della L.n.47/1985 (Cass.S.U.n.8230/2019) e della nullità di cui all'art.29 comma 1 *bis* L.n.52/1985.

Inoltre *Pt_1* lamenta di avere scoperto, sempre all'atto della conclusione del preliminare, che nel prezzo di vendita non era compreso il posto auto nel parcheggio comune, per il cui acquisto avrebbe dovuto sborsare l'ulteriore somma di € 20.000,00. Anche tale circostanza non integra inadempimento, né responsabilità ex art.1337 c.c. della parte venditrice, dato che l'attrice ha accettato di acquistare l'immobile al prezzo concordato con la parte venditrice, ben sapendo che nell'oggetto della vendita non era compreso il posto auto.

Un altro danno dedotto dall'attrice riguarda infiltrazioni di umidità da risalita nel villino, a seguito delle quali essa riferisce di aver instaurato un procedimento di istruzione preventiva presso il tribunale di Tivoli, il cui costo chiede le sia rimborsato dalla venditrice. La convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art.1669 c.c., considerato che la relazione di consulenza risale al 4/2/2015. L'eccezione è fondata e impone il rigetto della domanda.

Altri danni dedotti in giudizio deriverebbero all'attrice dall'uso non residenziale dei villini n.4 e n.5, il primo dei quali è stato adibito a ricovero per anziani e il secondo a centro di intrattenimento per l'infanzia. Tuttavia il villino n.5 è stato venduto dalla società *Controparte_1* al socio *Persona_1* con contratto in data 30/9/2006, per cui la convenuta non ne è responsabile. Inoltre la convenuta ha riferito che detto villino è allo stato attuale libero e vuoto, essendo cessato il contratto di locazione ad uso abitativo concluso dal *Per_1* con tale *Pt_2*.

Il villino n.4 è invece stato dato in locazione per uso abitativo a tale sig.ra *Per_2* sempre per uso abitativo e non commerciale. L'attrice non specifica in cosa si concretizzi il danno derivatole dal fatto che nel villino sono ospitati degli anziani paganti, ma si duole dell'incuria con cui è tenuto lo spazio esterno e dei rifiuti in esso abbandonati. Responsabile di tali comportamenti è evidentemente la conduttrice del villino e non la società proprietaria.

Infine l'attrice ha dedotto in modo piuttosto generico vari inadempimenti della società convenuta che vanno dall'aver incassato somme non dovute per spese di manutenzione e gestione ordinaria del centro residenziale e per le spese di allaccio ai pubblici servizi, al grave ritardo nell'allaccio alla condotta dell'acqua e nell'installazione del contatore dell'elettricità, alla cessazione dell'illuminazione degli spazi comuni, al mancato completamento delle lavorazioni relative a tali spazi, varie imperfezioni nelle stesse e in generale alla grave carenza di manutenzione.

Ebbene, per quanto riguarda le spese ordinarie e straordinarie, il carattere indebito delle stesse è stato meramente affermato dall'attrice e confutato nel dettaglio dalla convenuta, con deduzioni non contestate e documentate. Parte di dette spese erano state versate in base a quanto pattuito con il contratto preliminare di vendita. Le spese per consumi e per lavori di manutenzione parti comuni sono state oggetto di rendiconto e sottoposte all'assemblea dei proprietari.

Il ritardo nell'allaccio dell'acqua è stato ammesso dalla convenuta, che ne ha attribuito la responsabilità ad *CP_2*. D'altronde è pacifico che i residenti abbiano sempre fruito di acqua potabile grazie alla fornitura di cantiere e che la società venditrice abbia dovuto citare in giudizio *CP_2* prima di ottenere l'attivazione della nuova fornitura, tenendone informata l'attrice, la quale non ha contestato tali deduzioni, peraltro parzialmente documentate, né ha precisato quali siano state le responsabilità della società convenuta nella vicenda.

Per ciò che riguarda la gestione e manutenzione degli spazi comuni, si osserva che l'amministrazione del complesso residenziale è una facoltà della società, esercitabile fino a quando non siano vendute tutte le unità componenti il complesso (contratto di vendita, art.2) e che è pacifico che la convenuta abbia convocato l'assemblea dei comproprietari per la nomina di un amministratore, che non risulta essere ancora avvenuta, il che fa presumere che i comproprietari siano soddisfatti della gestione da parte della società.

Il mancato completamento delle parti comuni è stato dedotto in modo generico, mentre le foto allegate documentano piuttosto una carenza di manutenzione, che tuttavia è a carico di tutti i proprietari del complesso residenziale e non solo della società venditrice.

Tale rilievo riguarda anche le spese per l'illuminazione, che è stata temporaneamente sospesa nel luglio 2018, evidentemente per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto all'ente di rivendita.

Infine la descrizione di alcuni difetti puramente estetici nelle parti comuni non possono essere considerati rilevanti come vizi redibitori. Pertanto l'azione di risarcimento danni va respinta in ogni sua parte.

P.Q.M.

Rigetta la domanda e condanna *Parte_1* a rifondere alla *Controparte_1* [...] le spese processuali liquidate in € 9650,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art.2 DM n.55/14.

Così deciso in Roma, 9/4/2021

Il giudice
(*Antonella Izzo*)